

신안군 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례
(행정복지국 주민복지과)

(제정) 2009.01.08 조례 제1627호

(일부개정) 2009.11.16 조례 제1687호

(일부개정) 2017.06.20 조례 제1980호

(일부개정) 2018.12.28 조례 제2070호

제1조(목적)

이 조례는「국가보훈 기본법」에 따라 국가보훈관계 법령에서 정하고 있는 국가보훈대상자에 대한 예우와 지원에 필요한 사항을 규정하고, 보훈복지 시책의 적극적 추진을 통하여 예우시책 확산에 기여함을 목적으로 한다 .

제2조(기본이념)

신안군수(이하“군수”라 한다)는 대한민국의 오늘은 국가를 위하여 희생하거나 공헌한 분들의 숭고한 정신위에 이룩된 것이므로 우리와 우리의 후손들이 그 정신을 기억하고 선양하며, 이를 정신적 토대로 삼아 국민통합과 국가발전에 기여하도록 하는 국가보훈의 기본이념을 달성하기 위하여 적극 노력하여야 한다. (개정

2017.06.20.)

제3조(정의)

이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.“희생·공헌자”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 목적을 위하여 특별히 희생하거나 공헌한 사람으로서 국가보훈관계 법령에서 정하는 적용대상 요건에 해당하는 사람을 말한다. (개정 2017.06.20.)

가. 일제로부터 조국의 자주독립

나. 국가의 수호 또는 안전보장

다. 대한민국의 자유민주주의의 발전

라. 국민의 생명 또는 재산의 보호 등 공무수행

2.“국가보훈대상자”란 희생·공헌자와 그 유족 또는 가족으로서 국가보훈관계 법령의 적용대상자가 되어 예우 및 지원을 받는 사람을 말한다.

3.“국가보훈관계 법령”이란 국가보훈대상자에 대한 예우 및 지원과 관련된 법령을 말한다.

4.“단체”란 「국가유공자 등 단체설립에 관한 법률」에 따라 설립된 단체와 「국가보훈처소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」에 따라 국가보훈처장의 관리·감독을 받는 단체를 말한다.

5.“보훈복지”란 국가보훈관계 법령에서 정하는 예우 및 지원뿐 아니라 국가보훈대상자에 대한 정신적 예우와 생활안정 및복지향상을 위한 복지시책 등 각종 지원을 말한다. (개정 2017.06.20.)

제4조(예우 및 지원대상)

이 조례에 따른 예우 및 지원대상은新安군(이하 “군”이라 한다)에 주소를 둔 국가보훈 대상자와 그 단체로 한다. (개정 2017.06.20.)

제5조(군민의 책무)

모든 군민은 희생·공헌자의 공훈을 존중하여야 하고 이를 선양하기 위한 국가와 전라남도 및 군의 시책에 적극 협력하여야 하고 나라사랑 정신의 선양 사업에 적극 참여하여야 한다.

제6조(군수의 책무)

① 군수는 제2조의 기본이념을 구현하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 하며, 희생·공헌자의 공훈선양 사업을 통하여 나라사랑 정신을 확산하고 국가보훈대상자와 그 단체의 예우 기반 조성 노력하여야 한다. (개정 2017.06.20.)

② 군수는 주민의 복지와 관련된 정책을 수립하거나 조례 등을 제정 또는 개정하는 때에는 국가보훈 대상자와 그 단체를 우선 배려하는 등 필요한 보훈복지 시책을 강구하여야 한다.

제7조(다른 조례 등과의 관계)

군수는 군의 예우시책 확산과 관련하여 다른 법령에 있는 경우를 제외하고는 이 조례의 규정을 우선 적용한다.

제8조(예우 및 공훈선양사업)

군수는 국가보훈대상자와 주민의 나라사랑 정신 함양을 위하여 다음 각 호의 예우 및 공훈선양사업 추진에 적극 노력하여야 한다.

1. 국경일·기념일 등 각종 행사 시 순국선열 및 호국영령에 대한 묵념을 포함한 국민의례 실시
2. 각종 행사에 국가보훈대상자의 초청과 좌석배치에 있어서 배려 등 의전상의 예우 실시
3. 보훈관련 기념일 및 계기행사와 명절 등에 국가보훈대상자 위안행사 및 위로·격려
4. 지역 인물록 등 향토지 발간 또는 보훈관련 행사 시 지역 출신희생·공헌자의 공적 게재 및 소개
5. "호국·보훈의 달"에 지역 출신 희생·공헌자의 공훈 선양 및 모범 국가보훈 대상자 포상
6. 주민에 대한 나라사랑 정신 함양 교육

제9조(국립묘지에의 안장 등)

① 군수는 희생·공헌자가 사망으로 국립묘지에 안장할 경우에는 장례비용과 이장비용을 다음 각 호와 같이 지원할 수 있다. 다만, 장례비용 지원 대상자는 사망일 기준으로 군에 3년 이상 주소를 두고 거주한 사람으로 한다.(신설 2009.11.16) (개정 2017.06.20.)

1. 국립묘지에 안장할 경우 장례비용

가. 흑산면 : 200만원

나. 연륙 도서 : 100만원

다. 그 밖의 도서 : 150만원

2. 국립묘지에 이장할 경우 이장비용 : 100만원

② 장례비용 등을 지원 받고자 하는 자는 안장을 완료한 후 별지 제1호서식에 따라 신청서를 제출하여야 한다. 이 경우 안장일로부터 3개월 이내에 신청하여야 한다.(신설 2009.11.16)

③ 제2항에 따라 신청서를 제출받은 군수는 「전자정부법」 제36조제1항에 따라 행정정보의 공동이용을 통하여 공무원 확인사항을 확인할 수 있다. 다만, 신청인이 확인에 동의하지 아니한 경우에는 그 서류를 직접 제출하여야 한다. (신설 2017.06.20.)

④ 제1항에 따라 지원되는 장례비용 및 이장비용은 「신안군 공영장례 지원에 관한 조례」에 따라 공영 장례비용과 중복 지원할 수 없다.(개정 2018.12.28.)

제10조(공훈선양시설의 건립 등)

군수는 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑 정신을 기리기 위하여 다음 각 호의 공훈선양시설의

건립 등에 노력하여야 한다.(개정 2009.11.16)

1. 국가 또는 민간단체 주관의 공훈선양시설 및 사적지의 건립과 정비사업 등에 필요한 행·재정적 지원

2. 공훈선양시설 및 사적지에 대한 홍보

3. 향만·도로·공원·광장 등과 건축물·조형물·사적지 등에 희생·공헌자의 이름 등의 명칭 부여
제11조(단체 예산지원)

군수는 관계법령과 예산의 범위에서 다음 각 호에 필요한 예산을 각 단체에 지원할 수 있다.
(개정 2009.11.16)

1. 국가보훈대상자의 권익신장과 단체 운영 및 보훈회관 등 시설의 건립·운영

2. 호국·보훈정신 함양 및 고취를 위한 독립운동발상지, 전적지순례비 등

3. 자원봉사 사업 및 국가보훈대상자 복지향상을 위한 각종 사업비

4. “호국·보훈의 달” 각종 행사 시 필요한 예산 등

5. 호국보훈정신 함양 및 보훈단체회원 간의 단결과 상호교류를 위한 집합행사비 (신설 2017.06.20.)

6. 그 밖에 군수가 단체의 운영을 위하여 필요하다고 인정하는 사업 (개정 2017.06.20.)

제12조(보훈수당 지급)

군수는 국가보훈대상자에게 예산의 범위에서 월 30,000원의 보훈수당을 지급한다.

[본조신설 2018.12.28.]

제13조(지급 대상)

제12조에 따른 보훈수당 지급대상자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중 지급 기준일 현재 군에 1년 이상 주소를 두고 거주하는 만 65세 이상의 사람으로 한다. 다만, 보훈수당은 해당 본인에게만 지급하고 제16조에 따른 지급 중지 사유 발생 시 유족 또는 가족에게 승계되지 아니한다.

1. 「신안군 참전 유공자 지원 조례」에 따른 참전명예수당을 지급받지 아니한 사람

2. 관계법령에 따라서 지원 부적격자로 통보되지 아니한 사람

[본조신설 2018.12.28.]

제14조(지급 신청)

① 보훈수당을 지급받으려는 사람은 별지 제2호서식의 지급신청서를 작성하여 주민등록지 읍·면장에게 제출하고, 신청서를 접수한 읍·면장은 지급대상자 명부와 함께 군수에게 제출한다.

② 읍·면장은 지급대상자의 사망 또는 관외 전출 등 변동사항을 수시로 점검하여 군수에게 제출하고 지급대상자를 관리하여야 한다.

[본조신설 2018.12.28.]

제15조(지급 결정 등)

① 군수는 제14조에 따라 보훈수당 지급 신청서를 접수한 경우 30일 이내에 적격 여부를 결정하고 지급대상자에게 통보하여야 한다.

② 보훈수당은 신청자가 지정한 예금계좌에 지급하며, 매분기 마지막 달 25일에 지급한다.

[본조신설 2018.12.28.]

제16조(지급 중지)

① 군수는 보훈수당 지급대상자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보훈수당 지급을 중지한다.

1. 지급대상자가 사망하거나 관외 전출 등의 사유가 발생한 경우
2. 지급대상자가 수급을 거부하는 경우
3. 관계법령에 따라 부적격자로 통보된 경우

② 제1항제1호에 따른 보훈수당은 지급 중지 사유가 발생한 날이 속하는 달까지 지급한다.

[본조신설 2018.12.28.]

제17조(변경 신청)

보훈수당 지급대상자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 본인이나 그 유족 또는 가족은 별지 제3호 서식의 변경사항 신고서를 군수에게 제출하여야 한다.

1. 주소를 변경한 경우
2. 지정한 예금계좌가 변경된 경우
3. 지급대상자가 사망한 경우

[본조신설 2018.12.28.]

제18조(환수 조치)

군수는 보훈수당 지급대상자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 보훈수당의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지급받은 경우
2. 사망 후에 지급받은 경우

[본조신설 2018.12.28.]

제19조(보훈복지 등)

군수는 국가보훈대상자 또는 그 단체에 관계법령과 예산의 범위에서 다음 각 호를 주민 등에 우선하여 지원할 수 있다.(개정 2009.11.16., 2018.12.28.)

1. 군이 설치·관리하는 공공시설의 매점·구두수선대 및 자동판매기 등의 운영이나 설치의 허가·위탁
2. 군이 직접 설치·운영하거나 위탁 관리하는 공원·체육시설 등 각종시설의 사용료·입장료·관람료·주차료 등의 무료
3. 군이 직접 설치·운영하거나 위탁 관리하는 의료기관(병·의원, 보건소 등)의 진료비 감면
4. 고령 및 저소득 국가보훈대상자에 대한 의료급여증·무료진료증 발급 및 무료 건강검진·예방접종 등
5. 삭제(2017.06.20.)
6. 경로자 예우 또는 장애인 지원을 위한 복지시책 마련 시 고령 또는 중상이 국가보훈대상자 우대
7. 생존 애국지사·1~3급에 해당하는 중상이 국가유공자, 2명 이상 전사자 유족 및 독자사망 유족에 대한 위로·격려
8. 군이 실시하는 가사지원 서비스 등 재가복지 서비스
9. 그 밖에 군수가 필요하다고 인정하는 복지서비스 등

제20조(관계기관에 대한 협조요청)

군수가 희생·공헌자에 대한 공훈 선양사업 추진과 보훈문화 창달 등을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 관계기관에 자료의 제출요구 등 협조를 요청할 수 있다.(개정 2009.11.16., 2018.12.28.)

제21조(시행규칙)

이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다. (개정 2009.11.16., 2018.12.28.)

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부 칙(2009. 11. 16 조 1687)

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙(2017. 06. 20. 조 1980)

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부 칙(2018. 12. 28. 조 2070)

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.